

2020年证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题二（网友回忆版）

单项选择题

1. 下列关于公司章程的说法，错误的是（ ）

- A. 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记
- B. 设立公司必须依法制定公司章程
- C. 公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记
- D. 公司章程只对公司和股东具有约束力

参考答案：D

【慧考解析】公司章程是指公司依法制定的，规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。公司章程是公司组织或活动的基本准则。设立公司必须依法制定公司章程，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。公司章程在公司法中具有重要意义。

2. 根据《证券法》，通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到5%的，应当在该事实发生之日起3日内，向（ ）作出书面报告。

- A. 证券业协会
- B. 证券登记结算机构
- C. 国务院证券监督管理机构及证券交易所
- D. 国务院证券监督管理机构

参考答案：C

【慧考解析】通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一家上市公司已发行的有表决权股份达到5%时，应当在该事实发生之日起3日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告。

3. 根据《证券法》，代销协议应当载明的事项不包括（ ）

- A. 侵权责任
- B. 代销的付款方式及日期
- C. 代销的期限及起止日期
- D. 代销证券的种类、数量、金额及发行价格

参考答案：A

【慧考解析】证券公司承销证券，应当同发行人签订代销或者包销协议，载明下列事项：（1）当事人的名称、住所及法定代表人姓名；（2）代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格；（3）代销、包销的期限及起止日期；（4）代销、包销的付款方式及日期；（5）代销、包销的费用和结算办法；（6）违约责任；（7）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

4. 对证券公司投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入递延支付年限，原则上不得少于（ ）年。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 5

参考答案：B

【慧考解析】应当针对管理和执行投资银行类项目的主要人员建立收入递延支付机制，合理确定收入递延支付标准，明确递延支付人员范围、递延支付年限和比例等内容。对投资银行类项目负有主要管理或执行责任人员的收入递延支付年限原则上不得少于3年。

5. 私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后（ ）个工作日内，通过私募基金登记备案系统进行备案。

- A. 30

- B. 25
C. 5
D. 20

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等法律、部门规章和行业自律规则的规定，非公开募集基金募集完毕后20个工作日内，基金管理人应当向中国证监会备案，报送以下基本信息：主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别；基金合同、公司章程或者合伙协议以及中国证监会规定的其它信息。

6. 下列关于证券公司及其境内分支机构经营业务的说法，错误的是（ ）。

- A. 2个以上的证券公司受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的，不得经营相同的证券业务，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外
B. 未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得以证券公司名义开展证券业务活动
C. 证券公司可以将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理
D. 证券公司及其境内分支机构不得经营未经国务院证券监督管理机构批准的业务

参考答案：C

【慧考解析】证券公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资及合作经营管理分支机构，也不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。

7. 根据《证券公司监督管理条例》规定，下列关于证券公司对客户负有诚信义务的说法，错误的是（ ）

- A. 证券公司不得侵犯客户的财产权
B. 证券公司不得侵犯客户的选择权
C. 证券公司不得侵犯客户的荣誉权
D. 证券公司不得侵犯客户的知情权

参考答案：C

【慧考解析】根据2015年11月4日发布的《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，银行业机构、证券业机构、保险业机构以及其他从事金融或与金融相关业务的机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等基本权利，依法、合规开展经营活动。

8. 下列关于公司合并或者分立的债务承担的说法，错误的是（ ）

- A. 公司合并的，债权人可以在法定期限内要求公司偿还
B. 公司分立的，公司在分立前可以与债权人就债务清偿达成书面协议
C. 公司分立的，分立前的债务由分立前的公司独立承担
D. 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司继承

参考答案：C

【慧考解析】公司合并的，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司继承。公司分立的，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

9. 根据《证券法》，持有公司（ ）以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等均属于证券交易内幕信息的知情人员。

- A. 10%
B. 20%
C. 15%

D. 5%

参考答案：D

【慧考解析】持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员属于证券交易内幕信息的知情人。

10. 下列说法不符合证券公司客户资产保护规定的是（）

- A. 证券公司将证券资产管理客户的委托资产交由符合条件的资产托管机构托管
- B. 客户资产与证券公司的自有资产相互独立、分别管理
- C. 证券公司将客户的交易结算资金以每个客户的名义单独立户管理
- D. 证券公司以证券资产管理客户的资产向他人提供融资

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第六十一条规定，证券公司不得以证券经纪客户或者证券资产管理客户的资产向他人提供融资或者担保。任何单位或者个人不得强令、指使、协助、接受证券公司以其证券经纪客户或证券资产管理客户的资产提供融资或者担保。

11. 下列关于未标明合伙企业名称字样责任的说法，错误的是（）

- A. 未在名称中表明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”，只需改正即可，不需要承担其他法律责任
- B. 未在名称中表明“普通合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以一万以下金额的罚款
- C. 未在名称中表明“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以一万以下金额的罚款
- D. 未在名称中表明“特殊普通合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以一万以下金额的罚款

参考答案：A

【慧考解析】违反《合伙企业法》的规定，合伙企业未在其名称中标明“普通合伙特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以2000元以上一万元以下的罚款。

12. 根据《证券法》，收购人未按照规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的，责令改正，给予警告，并处罚款（）

- A. 十万元以上三十万元以下
- B. 十万元以上一百万元以下
- C. 五十万元以上五百万元以下
- D. 五万元以上五十万元以下

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券法》第一百九十六条的规定，收购人未按照《证券法》规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的，责令改正，给予警告，并处以50万元以上500万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以20万元以上200万元以下的罚款。收购人及其控股股东、实际控制人利用上市公司收购，给被收购公司及其股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

13. 证券公司合规负责人由（）决定聘任、解聘。

- A. 股东大会
- B. 总经理
- C. 监事会
- D. 董事会

参考答案：D

【慧考解析】证券公司董事会的合规管理职责证券公司董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，履行下列合规管理职责：（1）审议批准合规管理的基本制度；（2）审议批准年度合规报告；（3）决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；（4）决定聘任、解聘、考

核合规负责人，决定其薪酬待遇；（5）建立与合规负责人的直接沟通机制；（6）评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；

14. 下列关于有限合伙人出资的说法，正确的是（ ）。

- A. 有限合伙人未按期足额缴纳出资的，其他合伙人应当承担补缴义务
- B. 有限合伙人对有限合伙企业的债务承担无限连带责任
- C. 有限合伙人未按期足额缴纳出资的，应当对其他合伙人承担连带责任
- D. 有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资

参考答案：D

【慧考解析】有限合伙人应当按照合伙协议的约定按期足额缴纳出资；未按期足额缴纳的，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。

15. 根据《证券公司监督管理条例》，证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的（ ）

- A. 40%
- B. 25%
- C. 30%
- D. 15%

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第九条第一款、第三款的规定，证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必需的非货币财产出资。证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的30%。但是在证券公司经营过程中，证券公司的债权人将其债权转为证券公司股权的，不受前述规定的限制。

16. 下列关于合伙企业与公司的说法，正确的是（ ）

- A. 有限合伙人、公司股东均承担有限责任
- B. 合伙企业与公司均具有独立的法人主体资格
- C. 合伙企业与公司财产独立性相同
- D. 合伙企业与公司运营管理相同

参考答案：A

【慧考解析】合伙企业与公司的区别主要有：一是法律地位不同。公司具有独立的法人主体资格，是企业法人；合伙企业不是法人，是非法人企业。二是财产独立性不同。公司的财产独立于股东；合伙企业的财产与合伙人仅对独立，合伙企业的财产属于合伙人共有。三是承担的责任不同。股东对公司的责任以出资为限，承担有限责任；而合伙企业中，普通合伙人对合伙企业承担无限责任。

17. 下列有关子公司和分公司的说法，正确的是（ ）。

- A. 分公司具有法人资格
- B. 子公司具有法人资格
- C. 公司不得同时设立子公司和分公司
- D. 分公司依法独立承担民事责任

参考答案：B

【慧考解析】公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司控制、支配的公司。公司可以设立分公司，分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

18. 公司作为企业法人，具有以自有财产独立对外承担各种责任的能力。这种责任能力的基础在于（ ）

- A. 公司管理者承担信义义务
- B. 民事主体法律地位一律平等

C. 股东享有有限责任保护

D. 公司享有法人财产权

参考答案：D

【慧考解析】公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

19. 风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的（）

A. 中位数

B. 一定比例

C. 最低水平

D. 平均水平

参考答案：D

【慧考解析】风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平。

20. 根据《合伙企业法》，下列关于有限合伙和普通合伙转化的说法，错误的是（）

A. 除合伙协议另有的约定外，有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意

B. 有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散

C. 有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任

D. 普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任

参考答案：C

【慧考解析】有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

21. 下列关于基金财产债权债务独立性的意义的说法，错误的是（）

A. 有利于保护基金管理人的合法权益

B. 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率

C. 有利于保障基金财产的安全

D. 有利于维护基金财产的独立性

参考答案：A

【慧考解析】基金财产债权债务独立性有利于保护基金份额持有人的合法权益

22. 证券公司应当至少每半年经主要负责人，（）签署确认后，向公司全体董事报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况。

A. 独立董事

B. 合规总监

C. 董事长

D. 首席风险官

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当至少每半年经主要负责人、首席风险官签署确认后，向公司全体董事报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况。

23. 具有国家意志性的社会规范是（）

- A. 社会团队规范
- B. 宗教规范
- C. 道德规范
- D. 法律规范

参考答案：D

【慧考解析】法是由国家制定或认可的，体现了国家的意志与权威；而其他社会规范，如道德规范、宗教规范、社会团体规范等虽然对人们的行为及相互之间关系也有一定指引与规范作用，但都不是由国家制定或认可的，不具有国家意志性。

24. 下列不属于《期货交易管理条例》规定的设立期货公司应当具备的条件的是（ ）。

- A. 注册资本最低限额为3000万元
- B. 有符合法律、行政法规规定的公司章程
- C. 主要股东不得为自然人
- D. 有健全的风险管理和内部控制制度

参考答案：C

【慧考解析】根据《期货交易管理条例》第16条第1款规定，申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备下列条件：①注册资本最低限额为人民币3000万元；②董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格；③有符合法律、行政法规规定的公司章程；④主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；⑤有合格的经营场所和业务设施；⑥有健全的风险管理和内部控制制度；⑦国务院期货监督管理机构规定的其他条件；

25. 下列关于证券公司各层级内部控制职责的说法，错误的是（ ）。

- A. 董事会对内部控制的有效性负最终责任
- B. 直接从事业务经营活动的部门有义务向公司报告内部控制的缺陷
- C. 经理层组织实施各类风险的识别与评估
- D. 监事会每年至少进行一次全面的内部控制检查评价工作

参考答案：D

【慧考解析】董事会负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制的有效性负最终责任；每年至少进行一次全面的内部控制检查评价工作，并形成相应的专门报告。

26. 证券公司应建立有效的流动性风险管理组织架构，明确（ ）在流动性风险管理中的职责和报告路线

- A. 董事会、经理层、财务总监、首席风险官
- B. 董事会、经理层、首席风险官、合规总监
- C. 董事会、经理层、首席风险官、相关部门
- D. 董事会、经理层、财务总监、合规总监

参考答案：C

【慧考解析】证券公司应建立有效的流动性风险管理组织架构，明确董事会、经理层及其首席风险官、相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立健全有效的考核及问责机制，证券公司应将子公司的流动性风险纳入管理范围，明确子公司流动性风险信息报告的路径、内容、形式、频率和报送范围，并对其流动性风险管理状况进行分析和监督。

27. 根据《证券法》，擅自公开或者变相公开发行证券的，应当退还所募资金并（ ）

- A. 不需要加算利息
- B. 加算银行同期贷款利息
- C. 加算银行同期存款利息
- D. 加算金融同业存款利息

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券法》第一百八十条的规定，违反《证券法》第九条的规定，擅自公开或者变相公开发行证券的，责令停止发行，退还所募资金并加算银行同期存款利息，处以非法所募资金金额5%以上50%以下的罚款；

28. 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，下列关于资产管理产品分级要求的说法，正确的是（）。

- A. 固定收益类产品分级比例不超过3：1
- B. 分级私募产品应根据所投资资产的风险程度设定分级比例，中间级份额进入劣后级
- C. 商品及金融衍生品类产品的分级比例不得超过1：1
- D. 公募产品不得进行份额分级，私募产品可进行份额分级

参考答案：A

【慧考解析】公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过3：1，权益类产品的分级比例不得超过1：1，商品及金融衍生品类产品. 混合类产品的分级比例不得超过2：1发行分级资产管理产品的金融机构应当对该资产管理产品进行自主管理，不得转委托给劣后级投资者。分级资产管理产品不得直接或者间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排。分级资产管理产品，是指存在一级份额以上的份额为其他级份额提供一定的风险补偿，收益分配不按份额比例计算，由资产管理合同另行约定的产品。

29. 下列关于中国特色证券行业文化的说法，错误的是（）。

- A. 健康的内部人文化缺失将制约行业经营质量效率的提升
- B. 证券经营机构必须从战略的高度来充分认识行业文化建设的重大意义
- C. 健康良好的行业文化是服务实体经济的内在要求
- D. 证券行业文化. 职业道德等“软实力”不影响经营活动

参考答案：D

【慧考解析】D项说法明显错误。行业机构必须从战略的高度来充分认识行业文化建设的重大意义，准确把握行业文化建设规律，坚持问题导向，补短板. 强弱项，不断提升行业文化\“软实力，积极塑造健康向上的良好行业形象。

30. 下列不属于监管部门对违反《证券期货投资者适当性管理办法》可采取的监管措施的是（）

- A. 责令改正
- B. 监管谈话
- C. 行政拘留
- D. 出具警示函

参考答案：C

【慧考解析】经营机构违反《证券期货投资者适当性管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以对经营机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取责令改正. 监管谈话. 出具警示函. 责令参加培训等监督管理措施。行政拘留是行政处罚。

31. 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》，下列关于证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的说法，错误的是（）。

- A. 证券公司应在依法合规. 有效防范风险的前提下，充分利用现代技术手段完善客户服务体系
- B. 中国证券业协会依照《证券基金经营机构信息技术管理办法》制定和完善相关监管规范，对证券经营机构借助信息技术手段从事证券基金业务活动或提供相关服务实施行政管理
- C. 证券公司是从事证券基金业务活动的责任主体，应当保障充足的信息技术投入

D. 中国证监会及其派出机构依法对证券经营与服务机构借助信息技术手段从事证券基金业务活动或提供相关服务实施监督管理

参考答案：B

【慧考解析】证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动，应遵循《证券基金经营机构信息技术管理办法》等相关规定。证券公司是从从事证券基金业务活动的责任主体，应当保障充足的信息技投入，在依法合规、有效防泡风险的前提下，充分利用现代信息技术手段完善客户服务体系、改进业务运营模式、提升内部管理水平、增强合规风控能力，持续强化现代信息技术对证券基金业务活动的支撑作用中国证监会及其派出机构依法对证券经营与服务机构借助信息技术手段从事证券基金业务活动或提供相关服务实施监督管理。中国证券业协会及中国证券投资基金业协会依照《证券基金经营机构信息技术管理办法》制定和完善相关自律规则，对证券基金经营机构借助信息技术手段从事证券基金业务活动或提供相关服务实施自律管理。

32. 下列关于证券公司的证券交易佣金收费标准的说法，错误的是（）。

- A. 交易佣金实行最高上限向下浮动制度
- B. 证券公司向客户收取的佣金无下限限制，可以实行0佣金
- C. 证券公司向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的3%
- D. 佣金的收费标准因交易品种、交易场所的不同而有所差异

参考答案：B

【慧考解析】证券经纪商向客户收取的佣金（包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等）不得高于证券交易金额的3%，也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。具体标准如下：（1）A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取。（2）B股每笔交易佣金不足1美元或5港元的，按1美元或5港元收取。（3）国债现券、企业债（含可转换债券）、国债回购以及以后出现的新的交易品种，其交易佣金标准由证券交易所制定并报中国证监会和原国家计委备案，备案15天内无异议后实施。

33. 根据《证券公司监督管理条例》，证券公司未按照规定与客户签订业务合同，中国证监会可以采取的措施不包括（）。

- A. 出具警示函
- B. 责令改正
- C. 责令公开说明
- D. 责令定期报告

参考答案：D

【慧考解析】对于发现问题的单位和个人，中国证监会可以采取责令改正、监管谈话、责令公开说明、出具警示函等监管措施，并记入诚信档案；涉嫌违法、犯罪的，应当立案调查或者移送司法机关。

34. 下列关于资产支持证券挂牌、转让的说法，错误的是（）。

- A. 证券公司可为资产支持证券转让提供双边报价服务
- B. 证券交易所可以提供挂牌、转让服务
- C. 资产支持证券的登记结算业务可由中国证券登记结算有限责任公司办理
- D. 机构间私募产品报价与服务系统可为资产支持证券转让提供双边报价服务

参考答案：D

【慧考解析】资产支持证券可以按照规定在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及中国证监会认可的其他证券交易场所进行挂牌、转让。资产支持证券仅限于在合格投资者范围内转让。转让后，持有资产支持证券的合格投资者合计不得超过200人。资产支持证券初始挂牌交易单位所对应的发行面值或等值份额应不少于100万元人民币。资产支持证券的登记结算业务应当由中国证券登记结算有限责任公司或中国证监会认可的其他机构办理。证券公司等机构可以为资产支持证券转让提供双边报价服务。

35. 证券公司及其从业人员违反《区域性股权市场自律管理与服务规范》，中国证券业协会将视情节轻重采取的措施是（）。

- A. 行政监管措施
- B. 自律惩戒措施
- C. 刑事处罚
- D. 行政处罚

参考答案：B

【慧考解析】区域性股权市场运营机构，证券公司及其从业人员违反《区域性股权市场自律管理与服务规范》，中国证券业协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施；存在违反法律、法规行为的，将移交中国证监会及其派出机构或其他有权机关依法查处。

36. 证券公司自营业务禁止性行为不包括（）。

- A. 假借个人名义进行自营业务
- B. 由非自营业务部门负责自营业务所需资金的调度
- C. 将自营业务与经纪业务混合操作
- D. 将自营账户借给他人使用

参考答案：B

【慧考解析】其他禁止的行为包括：假借他人名义或者个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与经纪业务混合操作；法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

37. 甲与乙串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格，获得巨大非法收益，则甲与乙的行为构成（）罪。

- A. 操纵证券市场
- B. 利用公开信息交易
- C. 背信运用受托财产
- D. 内幕交易

参考答案：A

【慧考解析】操纵市场的形式主要有以下四种：（1）虚买虚卖。又称洗售、虚售。它是指以影响证券市场行情为目的，人为制造市场虚假繁荣，从事所有权非真实转移的交易行为。（2）相对委托。又称通谋买卖，表现为交易者与他人串通，以事先约定的时间、价格、方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的某种证券。当约定一方在约定的时间以约定的价格买入或者卖出某种证券时，另一约定人同时卖出或者买入同一证券，从而抬高或者压低该证券的价格。（3）连续交易。这种行为表现为交易者通过单独或者合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势，联合或者连续买进或者卖出某种证券，操纵证券交易价格或者证券交易量，使他人对该证券的走势做出错误判断而积极参与交易，市场操纵者则高抛低进，牟取暴利。（4）联合操纵。又称集团操纵，它是指两个或两个以上的人，组成临时性组织，联合运用手段操纵证券市场。该手段要求行为人与证券发行公司的高级管理人员甚至是董事会中的重要成员联手才能完成。

38. 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，下列关于证券公司从事私募资产管理业务的投资经理应具备的条件，错误的是（）。

- A. 最近二年未被监管机构采取行政监管措施
- B. 具备从事私募资产管理业务所需的专业能力
- C. 具备良好的诚信记录和职业操守
- D. 具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《关于证券期货经营机构从事私募资产

管理业务投资经理登记的通知》，证券公司投资经理应当具备从事证券业务所需的专业能力，具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚，符合法律法规规定的其他条件。

39. 香港投资者委托香港经纪商，经由联交所设立的证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖一定范围内的上交所上市的股票被称作（ ）。

- A. 深港通
- B. 港股通
- C. 沪股通
- D. 深股通

参考答案：C

【慧考解析】香港投资者委托香港经纪商，经由联交所设立的证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖一定范围内的上交所上市的股票被称为沪股通。

40. （ ）对证券公司实施《证券公司全面风险管理规范》的情况进行自律管理，督促证券公司持续完善全面风险管理体系。

- A. 证券业协会
- B. 证券交易所
- C. 登记结算公司
- D. 证监会

参考答案：A

【慧考解析】中国证券业协会对证券公司实施《证券公司全面风险管理规范》的情况进行自律管理，督促证券公司持续完善全面风险管理体系。中国证券业协会可以对证券公司全面风险管理情况进行评估和检查，证券公司应予以配合。

41. 证券公司应加强对境外分支机构的管理。如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构实施该法规的。

下列做法错误的是（ ）

- A. 证券公司应该向人民银行报告
- B. 证券公司不再执行此指引的要求
- C. 证券公司无法采取有效措施控制风险的，应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构
- D. 证券公司采取适当的其他措施应对洗钱风险

参考答案：B

【慧考解析】对于在境外设有分支机构或相关附属机构的证券公司，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，证券公司应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，证券公司应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。

42. 下列不属于对财务顾问及其财务顾问主办人进行持续动态监管，并应计入其诚信档案的事项是（ ）

- A. 财务顾问主办人与证监会进行专业沟通，并按照证监会提出的反馈意见作出答复
- B. 财务顾问及其财务顾问主办人被中国证监会采取监管措施
- C. 在持续督导期间，上市公司或者其他委托人违反公司治理有关规定，相关资产状况及上市公司经营成果等与财务顾问的专业意见出现较大差异
- D. 财务顾问采取不正当竞争手段进行恶性竞争

参考答案：A

【慧考解析】中国证监会建立监管信息系统，对财务顾问及其财务顾问主办人进行持续动态监管，并将以下事项记入其诚信档案：1. 财务顾问及其财务顾问主办人被中国证监会采取监管措施的；2. 在持续督导期间，上市公司或者其他委托人违反公司治理有关规定. 相关资产状况及上市公司经营成果等与财务顾问的专业意见出现较大差异的；3. 中国证监会认定的其他事项

43. 证券公司受期货公司委托从事介绍业务时，应当与期货公司签订书面委托协议，委托协议应当载明的事项不包括（ ）。

- A. 介绍业务的范围
- B. 客户结算交割的方式
- C. 执行期货保证金安全存管制度的措施
- D. 违约责任

参考答案：B

【慧考解析】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十条的规定，证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项：（1）介绍业务的范围；（2）执行期货保证金安全存管制度的措施；（3）介绍业务对接规则；（4）客户投诉的接待处理方式；（5）报酬支付及相关费用的分担方式；（6）违约责任；（7）中国证监会规定的其他事项。

44. 根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》，证券公司（ ）可以从事营销. 客户账户及客户资金存管业务活动。

- A. 合规管理人员
- B. 技术人员
- C. 证券经纪人
- D. 柜台经办人员

参考答案：D

【慧考解析】从事技术. 风险监控. 合规管理的人员不得从事营销. 客户账户及客户资金存管等业务活动。

45. 证券公司申请取得开展融资融券业务资格时，应当具有（ ）资格。

- A. 资产管理业务
- B. 自营投资业务
- C. 证券经纪业务
- D. 衍生产品业务

参考答案：C

【慧考解析】证券公司申请融资融券业务资格应具备的条件（1）具有证券经纪业务资格。（2）公司治理健全，内部控制有效，能有效识别. 控制和防范业务经营风险和内部管理风险。（3）公司最近2年内不存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者正处于整改期间的情形。（4）财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定。（5）客户资产安全. 完整，客户交易结算资金第三方存管有效实施，客户资料完整真实。（6）已建立完善的客户投诉处理机制，能够及时. 妥善处理与客户之间的纠纷。（7）已建立符合监管规定和自律要求的客户适当性制度，实现客户与产品的适当性匹配管理。（8）信息系统安全稳定运行，最近1年未发生因公司管理问题导致的重大事件，融资融券业务技术系统已通过证券交易所. 证券登记结算机构组织的测试。（9）有拟负责融资融券业务的高级管理人员和适当数量的专业人员。（10）中国证监会规定的其他条件。

46. 下列关于证券投资咨询业务人员必须符合相关的从业管理要求的说法，正确的是（ ）。

- A. 证券投资咨询人员可以同时在不超2个证券投资咨询机构执业
- B. 从事证券业务人员，加入一家有从业资格的证券投资咨询机构后，即可从事证券投资咨询业务
- C. 证券投资咨询人员不得同时注册证券分析师和证券投资顾问

D. 个人符合证券投资从业条件，即可从事证券投资咨询业务

参考答案：C

【慧考解析】当根据从业人员实际从事的业务类别和相应要求进行登记，同一人员只能登记为一个类别。证券投资咨询人员不得同时注册证券分析师和证券投资顾问，通过专项考试并且从业两年后可申请证券投资咨询资格。

47. 下列关于证券期货经营机构资产管理计划募集资金来源的说法，正确的是（）

- A. 最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位可以使用发行债券募集的资金参与
- B. 具有2年以上投资经历，且近3年本人年均收入不低于40万元的自然人，可以使用自有资金参与
- C. 证券公司及其子公司，不得使用自有资金参与
- D. 期货公司及其子公司，可以使用贷款资金参与

参考答案：B

【慧考解析】

48. 保荐人存在擅自改动科创板股票注册申请文件情形，下列关于中国证监会可采取的监管措施的说法，错误的是（）

- A. 监管谈话
- B. 撤销保荐人保荐业务资格
- C. 责令改正
- D. 出具警示函

参考答案：B

【慧考解析】《证券法》第一百八十二条规定，保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责的，责令改正，给予警告，没收业务收入，并处业务收入1倍以上10倍以下的罚款；没有业务收入或者业务收入不足100万元的，处以100万元以上1000万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销保荐业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以50万元以上500万元以下的罚款。

49. 证券公司进行柜台交易，向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立（）存放，不得违约动用。

- A. 存款账户
- B. 信用账户
- C. 专门账户
- D. 产品账户

参考答案：C

【慧考解析】证券公司投资者约定抵押、质押等财产担保的，应当依法办理担保设定手续；向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立专门账户存放，不得违约动用。

50. 下列关于监管部门对全国股转系统业务监管措施的说法，错误的是（）。

- A. 中国证监会可以要求全国股转系统对股票发行承销过程中涉嫌违法违规的进行调查处理，或者直接责令公司、证券公司暂停或停止发行
- B. 全国股转系统应当发挥自律管理作用，对股票公开转让的公众公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息
- C. 全国股转系统可以依据相关规则对股票公开转让的公众公司进行检查
- D. 监管对象不服全国股转公司作出的纪律处分决定的，可自收到处分通知之日起15个工作日内向全国股转公司申请复核，复核期间该处分决定不停止执行

参考答案：A

【慧考解析】中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。全国股转系统应当发挥自律管理作用，对股票公开转让的公众公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督，督促其依法及时、准确地披露信息。全国股转系统可以依据相关规则对股票公开转让的公众公司进行检查。监管对象不服全国股转公司作出的纪律处分决定的，可自收到处分通知之日15个工作日内向全国股转公司申请复核，复核期间该处分决定不停止执行。

51. 设立证券公司需要符合的条件有（ ）。

- I 主要股东具有持续盈利能力，信誉良好
- II 有与公司经营业务范围相应的注册资本
- III 有完善的风险管理和内部控制制度
- IV 董事、监事、高级管理人员具备任职条件

A. I . II . III . IV

B. II . IV

C. I . III . IV

D. II . III

参考答案：A

【慧考解析】（此题题干和选项为旧证券法的内容，已过期。解析为新证券法内容，了解解析即可）设立证券公司，应当符合下列条件1. 有符合法律、行政法规规定的公司章程；2. 主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录；3. 有符合证券法规定的公司注册资本；4. 董事、监事、高级管理人员、从业人员符合本法规定的条件；5. 有完善的风险管理与内部控制制度；6. 有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；7. 法律、行政法规和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

52. 下列属于我国《证券法》规定的证券种类的品种有（ ）

- I 股票
- II 公司债券
- III 存托凭证
- IV 汇票

A. I . III . IV

B. I . II . III . IV

C. II . IV

D. I . II . III

参考答案：D

【慧考解析】在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易，适用证券法。

53. 股份有限公司董事不得从事的行为有（ ）。

- I 将公司资金以其个人名义开立账户存储
- II 持有本公司的股份
- III 不经股东大会同意与本公司订立合同或者进行交易
- IV 接受他人与公司交易的佣金并将一部分归为已有

A. I . III . IV

B. I . II . III

C. III . IV

D. II . IV

参考答案：A

【慧考解析】董事. 高级管理人员不得有下列行为：（1）挪用公司资金；（2）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（3）违反公司章程的规定，未经股东会. 股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（4）违反公司章程的规定或者未经股东会. 股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（5）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（6）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（7）擅自披露公司秘密；（8）违反对公司忠实义务的其他行为。

54. 下列关于设立管理公开募集基金的基金管理公司的说法，正确的有（）

- I 具备符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程
- II 取得基金从业资格的人员达到法定人数
- III 董事. 监事. 高级管理人员具备相应的任职条件
- IV 注册资本不低于5000万元人民币，且必须为实缴资本

- A. I. II. IV
- B. I. II. III
- C. II. III
- D. I. III

参考答案：B

【慧考解析】设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备的条件有：（1）有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程；（2）注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本；（3）主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩. 良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近3年没有违法记录；（4）取得基金从业资格的人员达到法定人数；（5）董事. 监事. 高级管理人员具备相应的任职条件；（6）有符合要求的营业场所. 安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；（7）有良好的内部治理结构. 完善的内部稽核监控制度. 风险控制制度。

55. 下列关于合伙企业财产的说法，正确的有（）。

- I 合伙企业的财产仅包括合伙人的出资
- II 合伙人除法律另有规定外，在企业清算前，不得请求分割企业财产
- III 除合伙协议另有约定外，合伙人转让其份额的须经其的合伙人一致同意
- IV 合伙人以其在企业中财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意

- A. I. III. IV
- B. II. IV
- C. I. II. III
- D. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】根据《合伙企业法》第二十条的规定，合伙企业的财产包括由合伙人的出资. 以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。除法律另有规定外，合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。合伙人转让其有合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人；除合伙协议另有约定外，须经其他合伙人一致同意。根据《合伙企业法》第二十五条的规定，合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意；

56. 需要对证券公司合规年报签署确认意见的人员有（）。

- I 公司股东
- II 公司董事
- III 公司监事
- IV 公司高级管理人员

- A. I. II. III
- B. II. IV
- C. II. III. IV
- D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司的董事、高级管理人员应当对年度合规报告签署确认意见，保证报告的内容真实、准确、完整；对报告内容有异议的，应当注明意见和理由。

57. 根据《证券公司风险控制指标管理办法》，下列关于净资本的说法，正确的有（）

- I 证券公司净资本由核心净资本和附属净资本构成
 - II 证券公司应当按照中国证监会规定的证券公司净资本计算标准计算净资本
 - III 证券公司计算核心净资本时，应当按照规定对有关项目充分计提资产减值准备
 - IV 证券公司向股东或机构投资者借入或发行的次级债，可以按照一定比例计入附属净资本或扣减风险资本准备
- A. I. II. III. IV
 - B. I. IV
 - C. I. II. III
 - D. II. IV

参考答案：A

【慧考解析】净资本是根据证券公司的业务范围和资产的流动性特点，在净资产的基础上对资产等项目进行一定调整后得出的综合性风险控制指标。具体而言，净资本由核心净资本和附属净资本构成。其中，核心净资本是在净资产的基础上，扣除资产项目的风险调整和或有负债的风险调整，再扣除或者加上中国证监会认定或核准的其他调整项目。附属净资本是在将长期次级债按照规定比例计入净资本的基础上，扣除或者加上中国证监会认定或核准的其他调整项目。

58. 下列关于股份有限公司发起人向社会公开募集股份的说法，正确的有（）

- I 发起人向社会公开募集股份，必须公告招股说明书，并制作认股书
 - II 认股书上认购股数、金额、住所等内容由发起人填写，认股人签名、盖章
 - III 招股说明书应当附有发起人制定的公司章程
 - IV 认股人应按照所认股数缴纳股本
- A. I. III. IV
 - B. II. III. IV
 - C. I. II. IV
 - D. I. II. III

参考答案：A

【慧考解析】发起人向社会公开募集股份，必须公告招股说明书，并制作认股书。同时，发起人应当与依法设立的证券经营机构签订承销协议，与银行签订代收股款协议。发行股份的股款募足后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。发起人向社会公开募集股份，应当由依法设立的证券公司承销，签订承销协议。发起人向社会公开募集股份，应当同银行签订代收股款协议。代收股款的银行应当按照协议代收和保存股款，向缴纳股款的认股人出具收款单据，并负有向有关部门出具收款证明的义务。

59. 下列属于有限责任公司董事会职权的有（）。

- I 决定公司的经营计划和投资方案
- II 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案
- III 对公司增加或者减少注册资本作出决议
- IV 制定公司的具体规章

A. II. III. IV

B. I. II

C. I. III. IV

D. I. II. III

参考答案: B

【慧考解析】董事会对股东会负责, 行使下列职权: (1) 召集股东会会议, 并向股东会报告工作; (2) 执行股东会的决议; (3) 决定公司的经营计划和投资方案; (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8) 决定公司内部管理机构的设置; (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10) 制定公司的基本管理制度; (11) 公司章程规定的其他职权。

60. 下列关于公募基金运作方式的说法, 正确的有 ()。

I 公募基金必须设立开放期

II 开放式基金的基金份额总额不固定

III 封闭式基金的基金份额持有人在基金合同期限内不得申请赎回

IV 开放式基金的基金份额可以在基金合同约定的场所申购或者赎回

A. II. III

B. I. III. IV

C. II. III. IV

D. I. II. IV

参考答案: C

【慧考解析】根据《证券投资基金法》第四十五条的规定, 公募基金的运作方式可以采用封闭式、开放式或者其他方式。采用封闭式运作方式的基金, 简称“封闭式基金”, 是指基金份额总额在基金合同期限内固定不变, 基金份额持有人不得申请赎回的基金; 采用开放式运作方式的基金, 简称“开放式基金”, 是指基金份额总额不固定, 基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的基金。

61. 根据《证券公司监督管理条例》, 下列关于证券公司业务规则与风险控制一般规定的说法, 正确的有 ()

I 证券公司未按规定向客户送交对账单, 应承担相应处罚

II 证券公司未按规定指定专门部门处理客户投诉, 应承担相应处罚

III 证券公司委托经纪人为客户提供服务的, 应承担相应处罚

IV 证券公司未按照规定提取一般风险准备金, 应承担相应处罚

A. I. II. III. IV

B. I. IV

C. II. III

D. I. II. IV

参考答案: D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》, 应承担相应处罚的有: 1. 证券公司未按照规定编制并向客户送交对账单的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 2. 证券公司未按照规定建立并有效执行信息查询制度或未按照规定指定专门部门处理客户投诉的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 3. 证券公司委托其他单位或者个人进行客户招揽、客户服务或者产品销售活动的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 4. 证券公司未按照规定提取一般风险准备金的, 责令改正, 给予警告, 没收违法所得, 并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款;

62. 国务院证券监督管理机构可以要求下列 () 单位, 在指定的期限内提供与证券公司经营管理和财务状况有

关的资料. 信息。

I 证券公司的开户银行. 指定商业银行. 资产托管机构

II 证券交易所

III 证券登记结算机构

IV 为证券公司提供服务的证券服务机构

A. II. III. IV

B. I. II. III

C. I. II. III. IV

D. I. IV

参考答案：C

【慧考解析】国务院证券监督管理机构可以要求下列单位或者个人，在指定的期限内提供与证券公司经营管理和财务状况有关的资料. 信息：（1）证券公司的董事. 监事. 工作人员；（2）证券公司控股或者实际控制的企业；（3）证券公司的开户银行. 指定商业银行. 资产托管机构. 证券交易所. 证券登记结算机构；（4）为证券公司提供服务的证券服务机构。（5）证券公司的股东、实际控制人。

63. 下列关于股份发行公平. 公正原则的说法，正确的有（）。

I 同种类的每一股份应当具有同等权利

II 同次发行的同种类股票，每股的发行条件应当相同

III 同次发行的同种类股票，每股的发行价格应当相同

IV 因机构认购股份数额较大，其每股支付的价款，可以低于个人

A. I. II. III

B. I. II. IV

C. I. III. IV

D. II. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】股份的发行实行公平. 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

64. 下列属于我国证券市场法律法规体系主要层级的有（）。

I 规范性文件

II 证券公司规章制度

III 普遍遵守的职业道德

IV 行业自律规则

A. I. III. IV

B. I. II

C. I. IV

D. II. III

参考答案：C

【慧考解析】我国证券市场法律法规体系的主要层级包括五级。（一）法律（二）行政法规（三）部门规章（四）规范性文件（五）行业自律规则

65. 证券公司合规部门中具备3年以上（）等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

I 金融

II 法律

III 会计

IV信息技术

- A. I. II. III
- B. I. II. III. IV
- C. I. II
- D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

66. 证券公司分类评价中，属于风险管理能力评价指标的有（）

- I 资本充足
- II 客户权益保护
- III 信息披露
- IV 司法机关采取的刑事处罚措施

- A. I. II. III. IV
- B. I. II. III
- C. I. IV
- D. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】风险管理能力主要根据资本充足、公司治理与合规管理、全面风险管理、信息技术管理、客户权益保护、信息披露六类评价指标进行评价，体现证券公司对流动性风险、合规风险、市场风险、信用风险、技术风险及操作风险等管理能力。

67. 证券包销协议的必备条款包括（）

- I 包销证券的种类、数量
- II 包销证券的金额及发行价格
- III 通知方式
- IV 不可抗力事项

- A. I. II. IV
- B. I. III
- C. I. II
- D. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。证券公司承销证券，应当同发行人签订代销或者包销协议，载明下列事项：（1）当事人的名称、住所及法定代表人姓名；（2）代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格；（3）代销、包销的期限及起止日期；（4）代销、包销的付款方式及日期；（5）代销、包销的费用和结算办法；（6）违约责任；（7）国务院证券监督管理机构规定的其他事项；

68. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于证券公司流动性风险管理目标的说法，正确的有（）

- I 建立健全流动性风险管理体系
- II 对流动性风险实施有效识别、计量
- III 对流动性风险实施有效监测、控制
- IV 确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足

- A. I. II. III
- B. I. II. III. IV

C. III. IV

D. I. II

参考答案：B

【慧考解析】证券公司流动性风险管理的目标，是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

69. 证券公司应当按照规定向社会公众披露本公司经审计的年度财务报告及其他信息，其中，证券公司应当披露的董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息至少包括（）

I 薪酬管理的基本制度及决策程序

II 年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况

III 薪酬递延支付情况

IV 非现金薪酬情况

A. I. III. IV

B. I. II. III. IV

C. I. II. III

D. II. IV

参考答案：B

【慧考解析】履行公司财务报告披露义务。证券公司应当按照规定向社会公众披露本公司经审计的年度财务报告及其他信息，并保证披露信息的真实、准确、完整。证券公司还应当披露董事、监事、高级管理人员薪酬管理信息，至少包括如下方面：（1）薪酬管理的基本制度及决策程序。（2）年度薪酬总额和在董事、监事、高级管理人员之间的分布情况。（3）薪酬延期支付和非现金薪酬情况。

70. 根据《公司法》。下列关于设立有限责任公司应当具备的条件的说法。正确的有（）

I 股东符合法定人数，公司由20个以下股东出资设立

II 有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额

III 股东共同制定公司章程

IV 有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构

A. I. III. IV

B. I. II. III

C. I. II. IV

D. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】设立有限责任公司，应当具备下列条件：（1）股东符合法定人数，有限责任公司由50个以下股东出资设立；（2）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；（3）股东共同制定公司章程；（4）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（5）有公司住所。

71. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，证券公司的融资管理应符合的要求包括（）

I 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源

II 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额

III 加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当限额管理并定期评估市场融资和资产变现能力

IV 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响

A. II. III. IV

B. I. II. III. IV

C. I. III

D. I. II. IV

参考答案: D

【慧考解析】(1) 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。(2) 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额。(3) 加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度,并定期评估市场融资和资产变现能力。(4) 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对公司融资能力的影响。

72. 下列关于违反证券发行规定的法律责任的说法,正确的有()。

- I 未经法注册,擅自公开或者变相公开发行政券的,责令停止发行,退还所募资金并加算银行同期存款利息,并处罚款
- II 发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,尚未发行证券的可以不追究责任
- III 发行人的控股股东、实际控制人组织,指使发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,依规只对发行人进行处罚
- IV 证券公司承销或者销售擅自公开发行政券的,责令停止承销或者销售,没收违法所得,并处罚款

A. II、IV

B. II、III

C. I、III

D. I、IV

参考答案: D

【慧考解析】根据《证券法》第一百八十条的规定,擅自公开或者变相公开发行政券的,责令停止发行,退还所募资金并加算银行同期存款利息,处以非法所募资金金额5%以上50%以下的罚款;对擅自公开或者变相公开发行政券设立的公司,由依法履行监督管理职责的机构或者部门会同县级以上地方人民政府予以取缔。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以50万元以上500万元以下的罚款。根据《证券法》第一百八十一条的规定,发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,尚未发行证券的,处以200万元以上2000万元以下的罚款;已经发行证券的,处以非法所募资金金额10%以上1倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以100万元以上1000万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人,应当与发行人承担连带责任,但是能够证明自己没有过错的除外。

73. 根据《期货交易管理条例》,下列关于期货交易所职责的说法,错误的是()

- I 期货交易所不得提供交易的场所、设施和服务
- II 期货交易所不得干预、设计合约,但对报备的合约审核无误介绍后安排上市
- III 期货交易所组织结算和交割,但不得组织与监督交易
- IV 为期货交易提供集中履约,但期货交易所不得直接或者间接参与期货交易

A. II、III、IV

B. III、IV

C. I、II

D. I、II、III

参考答案: D

【慧考解析】期货交易所履行下列职责: 1. 提供交易的场所、设施和服务; 2. 设计合约,安排合约上市; 3. 组织并监督交易、结算和交割; 4. 为期货交易提供集中履约担保; 5. 按照章程和交易规则对会员进行监督管理; 6. 国务院期货监督管理机构规定的其他职责。期货交易所不得直接或者间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准,期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

74. 下列关于证券交易所风险基金制度的说法,正确的有()

- I 证券交易所可以从其收取的交易费用和会员费、席位费中提取一定比例的金额设立风险基金
- II 风险基金由证券交易所理事会管理

III 证券交易所应当将收存的风险基金存入开户银行基本账户

IV 证券交易所不得擅自使用风险基金

A. I . II . III

B. I . II . IV

C. I . III . IV

D. II . III . IV

参考答案：B

【慧考解析】证券交易所应当从其收取的交易费用和会员费、席位费中提取一定比例的金额设立风险基金。风险基金由证券交易所理事会管理。风险基金提取的具体比例和使用办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。证券交易所应当将收存的风险基金存入开户银行专门账户，不得擅自使用。

75. 根据《证券公司全面风险管理规范》，全面风险管理体系应当包括（）

I 可操作的管理制度，健全的组织架构

II 专业的人才队伍

III 可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系

IV 有效的风险应对机制

A. II . IV

B. II . III . IV

C. I . II . III . IV

D. I . III . IV

参考答案：C

【慧考解析】全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。

76. 股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份（）不得转让。

I 自公司股票上市交易之日起最长半年内

II 自公司股票上市交易之日起一年内

III 在离职后半年内

IV 在离职后一年内

A. I . III

B. II . III

C. I . IV

D. II . IV

参考答案：B

【慧考解析】公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

77. 下列关于的约定购回式证券交易的说法。正确的有（）

I 证券公司根据与客户签署的协议，应当将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户

II 证券公司与客户之间的纠纷，将影响中国结算依据交易所成交结果已经办理或正在办理的证券登记和资金划付等业务

III 中国结算依据交易所确认的成交结果为约定购回式证券交易提供证券登记和资金划付服务

IV 证券公司应当按照相关规定和与客户的协议约定基于客户的真实委托向交易所交易系统进行申报，由交易

系统予以确认

- A. II. IV
- B. I. III. IV
- C. I. III
- D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】约定购回式证券交易，是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算依据交易所成交结果已经办理或正在办理的证券登记和资金划付等业务。证券公司应当按照相关规定和与客户的协议约定基于客户的真实委托向交易所交易系统进行申报，由交易系统予以确认。中国结算依据交易所确认的成交结果为约定购回式证券交易提供证券登记和资金划付服务。

78. 下列存托凭证存托人承担责任的说法，错误的是（）

- I 存托凭证基础财产因托管人过错受到损害的，存托人受到连带赔偿责任
- II 存托凭证基础财产因托管人过错受到损害的，存托人承担补充赔偿责任
- III 存托凭证基础财产因托管人过错受到损害的，存托人承担按份赔偿责任
- IV 存托凭证基础财产因托管人过错受到损害的，存托人不承担连带赔偿责任

- A. I. III
- B. II. IV
- C. I. II
- D. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】存托凭证基础财产因托管人过错受到损害的，存托人承担连带赔偿责任。

79. 证券公司从事资产管理业务违反法律、行政法规及中国证监会其他规定的，下列属于中国证监会及相关派出机构可以对其采取的监管措施有（）

- I 责令改正
- II 监管谈话
- III 出具警示函
- IV 市场禁入措施

- A. I. III
- B. II. IV
- C. I. II. IV
- D. I. II. III

参考答案：D

【慧考解析】证券公司、托管人、销售机构和投资顾问等服务机构违反法律、行政法规及中国证监会其他规定的，中国证监会及相关派出机构可以对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件等行政监管措施；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取监管谈话、出具警示函、责令参加培训、认定为不适当人选等行政监管措施。

80. 下列属于证券公司开展自营业务应遵循的法律法规，自律规则的有（）

- I 《证券公司监督管理条例》
- II 《公司债券承销业务规范》
- III 《证券公司证券自营业务指引》
- IV 《上海证券交易所债券交易实施细则》

A. II. III. IV

B. I. III

C. III. IV

D. I. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】《证券法》和《证券公司监督管理条例》是中国证监会等监管机构制定自营业务相关监管政策. 实施监督管理的重要法律依据。除上述法律及行政法规外，证券公司证券自营业务涉及的部门规章及规范性文件包括《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司内部控制指引》《证券公司证券自营业务指引》《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》《关于进一步加强证券投资基金经营机构债券交易监管的通知》等。

81. 证券投资顾问在为客户提供证券投资顾问服务过程中，应当符合的要求包括（）

I 提出客户的利益要更加重视公司及关联方的利益

II 提供适当的投资建议服务

III 提供投资建议应当具有合理依据

IV 规范参与媒体证券节目

A. I. II. IV

B. II. III

C. I. II. III

D. I. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】从事证券投资顾问业务，应当：（1）建立健全证券投资顾问业务管理制度. 合规管理和风险控制机制，覆盖业务推广. 协议签订. 服务提供. 客户回访. 投诉处理等业务环节。（2）保证证券投资顾问人员数量. 业务能力. 合规管理和风险控制与服务方式. 业务规模相适应。（3）按照公司制定的程序和要求了解客户，评估客户的风险承受能力，向客户提供适当的投资建议服务，并履行相应的信息告知和风险揭示义务。

（4）与客户签订证券投资顾问协议，并按照公平. 合理. 自愿的原则，与客户协商并书面约定费用收取安排。证券投资顾问服务费应当以公司账户收取。（5）建立客户回访机制，明确客户回访的程序. 内容和要求，并指定专人独立实施；建立客户投诉处理机制，及时. 妥善处理客户投诉事项。（6）规范业务推广和客户招揽行为，禁止对服务能力和过往业绩进行虚假. 不实. 误导性的营销宣传，禁止以任何方式承诺或者保证投资收益。（7）对业务推广. 协议签订. 服务提供. 客户回访. 投诉处理等环节实行留痕管理。业务档案保存期限自协议终止之日起不得少于5年。I. IV错误

82. 下列属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构发行的理财产品的有（）。

I 银行理财产品

II 社会保障基金

III 集合资产管理计划

IV 信托产品

A. I. II. III

B. II. IV

C. I. III. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】1. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司. 期货公司. 基金管理公司及其子公司. 商业银行. 保险公司. 信托公司. 财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司. 期货公司子公司. 私募基金管理人。2. 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品. 基金管理公司及其子公司产品. 期货公司资产管理产品. 银行理财产品. 保险产品. 信托产品. 经行业协会备案的私募基金

83. 下列属于融资融券业务交易特有风险的有（ ）

- I 市场风险
- II 投资风险放大
- III 强制平仓风险
- IV 交易密码泄露风险

- A. III. IV
- B. II. III. IV
- C. II. III
- D. I. II

参考答案：C

【慧考解析】提示客户注意融资融券交易具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、系统风险等各种风险，以及其特有的投资风险放大等风险。提示客户在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险。I选项属于普通证券交易所具有的市场风险，不是融资融券特有的风险，IV说法错误。

84. 下列产品中可以在证券公司柜台市场发行、销售与转让的有（ ）

- I 证券公司发行的收益凭证
- II 代销银行的理财产品
- III 代销信托公司的信托计划
- IV 证券公司发行的集合资产管理计划

- A. I. II. III. IV
- B. I. II. III
- C. I. IV
- D. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】在柜台市场发行、销售与转让的产品包括但不限于以下私募产品：（1）证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债券融资工具等产品；（2）银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品；（3）金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品；

85. 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》下列关于证券期货经营机构从事私募资产管理业务的说法正确的有（ ）

- I 证券期货经营机构不得在表内从事私募资产管理业务，不得以任何方式向投资者承诺最低收益，仅可以承诺通过产品设计保障投资者本金不受损失
- II 证券期货经营机构应采取有效措施，将私募资产管理业务与公司其他业务分开管理，控制敏感信息的不当流动和使用
- III 资产管理计划财产的债务由资产管理计划财产本身承担，投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任
- IV 证券期货经营机构、托管人因资产管理计划财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，相应归入证券期货经营机构、托管人财产

- A. I. II. III
- B. II. III
- C. II. III. IV

D. I. IV

参考答案: B

【慧考解析】证券公司从事私募资产管理业务, 应当实行集中运营管理, 建立健全内部控制和合规管理制度, 采取有效措施, 将私募资产管理业务与公司其他业务分开管理, 控制敏感信息的不当流动和使用, 防范内幕交易. 利用未公开信息交易. 利益冲突和利益输送。基金财产的债务由基金财产本身承担, 基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。

86. 证券公司, 证券投资咨询机构发布的证券研究报告, 应当载明的事项有 ()

- I 发布证券研究报告的地点
- II 署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码
- III 证券研究报告采用的信息和资料来源
- IV 使用证券研究报告的风险提示

- A. II. IV
- B. II. III. IV
- C. I. II. III. IV
- D. I. III

参考答案: B

【慧考解析】经营机构发布的证券研究报告, 应当载明下列事项: (1) “证券研究报告”字样; (2) 经营机构名称; (3) 具备证券投资咨询业务资格的说明; (4) 证券分析师姓名及其登记编码; (5) 发布证券研究报告的时间; (6) 证券研究报告采用的信息和资料来源; (7) 使用证券研究报告的风险提示。

87. 根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》, 证券公司. 证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的, 应当保持独立性, 不得与上市公司存在利害关系, 存在下列 () 情形之一的, 不得担任独立财务顾问。

- I 持有或者通过协议, 其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过3%
- II 最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系. 相互提供担保
- III 在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务
- IV 上市公司选派代表担任财务顾问的董事

- A. I. IV
- B. II. III. IV
- C. I. II. III
- D. I. II. III. IV

参考答案: B

【慧考解析】证券公司. 证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的, 应当保持独立性, 不得与上市公司存在利害关系; 存在下列情形之一的, 不得担任独立财务顾问: (1) 持有或者通过协议. 其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%, 或者选派代表担任上市公司董事; (2) 上市公司持有或者通过协议. 其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%, 或者选派代表担任财务顾问的董事; (3) 最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系. 相互提供担保, 或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务; (4) 财务顾问的董事. 监事. 高级管理人员. 财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形; (5) 在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务; (6) 上市公司董事会或者独立董事聘请的独立财务顾问, 不得同时担任收购人的财务顾问或者与收购人的财务顾问存在关联关系; (7) 与上市公司存在利害关系. 可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形

88. 证券公司应当对销售的产品划分风险等级. 下列关于划分产品风险等级时应当综合考虑的因素内容, 正确的有 ()。

- I 杠杆情况
- II 结构复杂性
- III 投资产品的总金额
- IV 募集方式

- A. I. II. IV
- B. I. II. III. IV
- C. I. II
- D. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息，根据风险特征和程度，对销售产品或者提供的服务划分风险等级。划分产品或者服务风险等级时应综合考虑如下因素：流动性、到期期限、杠杆情况、结构复杂性、投资单位产品或者相关服务的最低金额、投资方向和投资范围、募集方式、发行人等相关主体的信用状况、同类产品或者服务过往业绩等。涉及投资组合的产品或者服务，应当按照产品或者服务整体风险等级进行评估。

89. 保障机构持续倡导的内容有（ ）。

- I 防止大股东和其他关联方违规占用发行人资源
- II 防止公司高管人员利用职务之便损害发行人利益
- III 保障关联交易的公允性和合规性，并对关联交易发表意见
- IV 关注发行人向他人提供担保事项，并发表意见

- A. I. II. III
- B. II. IV
- C. I. III. IV
- D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】保荐机构应当针对发行人的具体情况，确定证券发行上市后持续督导的内容，在持续督导期内督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：①督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；②督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；③督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；④持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；⑤持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；⑥中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作

90. 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》，下列关于证券公司信息系统运行各环节安全管理的说法，正确的有（ ）

- I 证券公司应当确保重要信息系统具备可审计功能，并可以根据监管部门的要求转换，提供依据
- II 证券公司应当建立健全信息系统安全监测机制，设定监测指标并持续监测重要信息系统的运行状况
- III 证券公司重要信息系统计划停止使用的，可不用开展技术和业务影响评估
- IV 证券公司应当结合公司发展战略，市场交易规模等因素定期对重要信息系统开展压力测试和评估分析，确保其容量满足业务开展需要

- A. I. II
- B. I. II. IV
- C. I. II. III. IV
- D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】1. 证券公司应当确保重要信息系统具备可审计功能，并可以根据监管部门的要求转换，提供数据

。2. 证券金融公司应当建立信息系统安全监测机制，设定监测指标并持续监测重要信息系统的运行状况。
3. 证券公司重要信息计划停止使用的，应当开展技术和业务影响评估，制订完整的系统停用和数据迁移保管方案，并组织必要的评审及停用后的安全检查。4. 证券公司应当结合公司发展战略、市场交易规模等因素定期对重要信息系统开展压力测试和评估分析，确保其容量满足业务开展需要。

91. 根据《证券公司金融衍生品备案指引（试行）》，金融衍生品存续期间发生的重大事件包括（）。

- I 证券公司或交易对手方破产的
- II 一方拒不履行约定义务或丧失履行能力的
- III 履约保证金或履约保障品价值低于预警阈值且未能在1个工作日内补足的
- IV 金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过一个工作日的

- A. III. IV
- B. I. II. III
- C. I. II. IV
- D. I. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】重大事件包括但不限于以下情况：证券公司或交易对手方破产的；证券公司被取消金融衍生品交易业务资格的；一方拒不履行约定义务或丧失履行能力的；履约保证金或履约保障品价值低于预警阈值且未能在2个工作日内补足的；标的产品集中度、波动率达到预警阈值，或者标的产品因违反法律法规被相关监管机构采取暂停、终止上市等重大措施的；金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过1个工作日的；其他影响金融衍生品交易的重大情况。

92. 证券公司应当按照（）原则采取必要管理措施和技术，防止客户身份资料和交易记录的缺失，损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

- I 安全
 - II 公开
 - III 完整
 - IV 保密
- A. I. II. III
 - B. I. III. IV
 - C. II. IV
 - D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司应按照安全、准确、完整、保密的原则，强化内部管理措施，采取必要管理措施和技术措施，统筹考虑保存范围、方式和期限，确保客户身份信息和交易记录完整准确，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

93. 根据《证券公司柜台的交易业务规范》、《证券公司柜台市场管理办法（试行）》等规定，下列说法正确的有（）。

- I 机构和私募产品报价与服务系统对证券公司柜台交易活动进行自律管理和日常监控
- II 证券公司应于每个季度结束后7个工作日内，按照要求向中国证券业协会报送当期的柜台交易报表
- III 证券公司应当通过与机构私募产品报价与服务系统联网的方式实现业务信息的互联互通信息范围报考但不限于私募产品基本情况、交易信息和登记结算信息等
- IV 证券公司进行柜台交易，应当报中国证券业协会备案，其柜台交易管理制度和实施方案应当通过过中国证券业协会组织的专业评价

- A. II. III
- B. II. IV

C. III. IV

D. I. II. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】1. 中国证券业协会对证券公司柜台交易活动进行自律管理和日常监控。同时，中国证券业协会委托中证资本市场发展监测中心有限责任公司建立机构间私募产品报价与服务系统，为柜台市场提供互联互通服务。2. 证券公司应于每月结束后5个工作日内按要求向协会报送柜台交易月度报表，每年结束后规定时间报送柜台市场业务年度报告。3. 证券公司应当通过与报价系统联网的方式实现业务信息的互联互通，信息范围包括但不限于私募产品基本情况、交易信息和登记结算信息等。4. 证券公司进行柜台交易，应当报中国证券业协会备案，其柜台交易管理制度和实施方案应当通过中国证券业协会组织的专业评价。

94. 根据《建设证券基金行业文化，防范道德风险工作纲要》，下列关于证券业从业人员的违规处理及惩戒机制的说法，正确的是（）。

I. 监管机构的加大惩罚力度，落实“双罚”与“终身追责”

II 坚持“弘扬守信和惩戒失信并重”的原则

III灵活运用刑事，民事，行政，自律等多种手段，形成多层次追责体系

IV发挥自律措施在惩戒违法违规，督促合法从业方面的引导和威慑作用

A. I. II

B. I. II. III. IV

C. I. III. IV

D. II. III

参考答案：B

【慧考解析】监管机构将加大惩戒力度。落实“双罚”与“终身追责”，集中查处典型案例，对严重背离“合规、诚信、专业、稳健”精神的重大违法违规行为，将责任落实到个人，实行双罚，对公司依法采取暂不受理相关行政许可、限制业务、撤销相关牌照的监管措施，对责任人依法采取认定为不适当人选、撤销高管资格的监管措施。对于责任人一追到底，防止责任人通过辞职、离职等手段逃避追责。灵活运用刑事、民事、行政、自律等多种手段，形成多层次追责体系。坚持“弘扬守信和惩戒失信并重”的原则，完善激励政策、创新奖励机制、落实鼓励措施，借助各种方式、各种手段，利用各种场合、各种时机，加大对失信行为的惩处力度，完善联合惩戒体系，增加违规成本代价，真正让“好人好受、坏人难受”。自律组织将充分发挥自律措施效果。发挥自律措施在惩戒违法违规、督促合法从业方面的引导和威慑作用。

95. 下列关于股票期权交易的说法，正确的有（）

I 做市商是指经证券交易所认可，为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构

II 股票期权结算参与人，具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与人资格的机构

III 认沽期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入的约定数量合约标的的期权合约

IV 认购期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出的约定数量合约标的的期权合约

A. II. III. IV

B. I. III. IV

C. I. II

D. I. II. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】做市商，是指经证券交易所认可，为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构。股票期权结算参与人，是指具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与人资格的机构。认沽期权（又称“看跌期权”），是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约。认购期权（又称为看涨期权），是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。认沽期权则相反。

96. 依法负有信息披露义务的公司，企业向股东社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。

- I 虚增或者虚减利润达到当期披露利润总额百分之二十以上的
- II 致使公司发行的股票，公司债券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的
- III 在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的
- IV 多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告的

- A. II. III
- B. I. III. IV
- C. I. II. IV
- D. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】根据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第六条的规定，依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）造成股东、债权人或者其他直接经济损失数额累计在50万元以上的；（2）虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额30%以上的；（3）虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额30%以上的；（4）未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续12个月的累计数额占净资产50%以上的；（5）致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；（6）致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的；（7）在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的；（8）多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的；其他严重损害股东、债权人或者其他利益，或者有其他严重情节的情形。

97. 下列关于证券资产管理业务基本要求的说法，错误的有（）

- I 证券公司从事私募资产管理业务，应当遵循自愿、公开、诚实信用、客户利益至上原则
- II 证券公司从事私募资产管理业务，应当依法经中国基金业协会批准
- III 中国证券业协会依据法律、行政法规等规定，对证券公司私募资产管理业务实施行政管理
- IV 证券公司从事私募资产管理业务，应当确保业务开展与资本实力、管理能力和风险控制水平相适应

- A. I. II. III
- B. II. III
- C. I. III. IV
- D. I. II. IV

参考答案：A

【慧考解析】证券公司从事私募资产管理业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用和客户利益至上原则，恪尽职守，谨慎勤勉，维护投资者合法权益，服务实体经济，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。证券公司从事私募资产管理业务，应当依法经中国证监会批准。中国证监会及其派出机构依据法律、行政法规等规定，对证券公司私募资产管理业务实施监督管理。

98. 下列不属于证券公司开展证券经纪业务适用的法律法规，部门规则及规范性文件的有（）。

- I 《证券公司融资融券业务管理办法》
- II 《证券公司监督管理条例》
- III 《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》
- IV 《证券投资顾问业务暂行规定》

- A. I. II. III. IV
- B. I. II. IV

C. I. IV

D. II. III

参考答案：C

【慧考解析】（一）法律、行政法规《证券法》《证券公司监督管理条例》（二）部门规章及规范性文件除上述法律及行政法规外，证券公司经纪业务涉及的主要部门规章及规范性文件包括《客户交易结算资金管理办法》《证券登记结算管理办法》《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券经纪人管理暂行规定》《中国证券业协会证券经纪人执业规范（试行）》《证券公司开立客户账户规范》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开户实施暂行办法》《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》等对证券经纪业务进行了具体要求。

99. 下列能成为背信运用受托财产罪主体的有（ ）。

I 商业银行

II 证券交易所

III 证券公司

IV 保险公司

A. I. II.

B. I. II. III. IV

C. III. IV

D. I. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】该罪的主体是特殊主体，为商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构

100. 中国证监会可依据违法违规情节的严重程度，对其采取证券市场禁入措施的人员包括（ ）

I 证券公司的董事、监事、高级管理人员

II 证券公司的控股股东、实际控制人

III 证券服务机构的董事、监事、高级管理人员

IV 证券投资基金管理人、证券投资基金托管人的董事、监事、高级管理人员

A. I. II. III. IV

B. I. II. IV

C. II. III

D. I. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】证券市场禁入措施的实施对象根据《证券市场禁入规定》，下列人员违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，中国证监会可以根据情节严重的程度，采取证券市场禁入措施：（1）发行人、上市公司、非上市公众公司的董事、监事、高级管理人员，其他信息披露义务人或者其他信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员；（2）发行人、上市公司、非上市公众公司的控股股东、实际控制人，或者发行人、上市公司、非上市公众公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；（3）证券公司的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门负责人、分支机构负责人或者其他证券从业人员；（4）证券公司的控股股东、实际控制人或者证券公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；（5）证券服务机构的董事、监事、高级管理人员等从事证券服务业务的人员和证券服务机构的实际控制人或者证券服务机构实际控制人的董事、监事、高级管理人员；（6）证券投资基金管理人、证券投资基金托管人的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门、分支机构负责人或者其他证券投资基金从业人员；（7）中国证监会认定的其他违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的有关责任人员。